

ขอบเขตของงาน

(Terms of Reference : TOR)

โครงการจ้างพัฒนา MEA Distributed Energy Market Platform (MDEM)
สำหรับทดสอบการซื้อขายไฟฟ้าโครงการ ERC Sandbox

1. หลักการและเหตุผล

ตามที่ ฝศก. ได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบต้นแบบ MEA Distributed Energy Market Platform (MDEM) ในปี พ.ศ. 2563 - 2566 เพื่อทดสอบการซื้อขายไฟฟ้า และรองรับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าในอนาคต โดยปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้มีโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน (Energy Regulatory Commission Sandbox: ERC Sandbox) เพื่อให้ผู้ผลิตไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้า หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทดสอบ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมในการให้บริการด้านพลังงาน รวมถึงการศึกษากำหนดโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขัน โดยได้รับการผ่อนปรนหลักเกณฑ์การกำกับดูแลบางประการในระหว่างที่ทดสอบภายใต้การกำกับของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งโครงการ ERC Sandbox ที่ทดสอบในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จะเป็นการทดสอบรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้า โดย กฟน. ต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการซื้อขายไฟฟ้าทั้งด้านโครงข่ายไฟฟ้า และธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้าที่เกิดขึ้น และในปี 2569 จะมีการทดสอบในพื้นที่ กฟน. จำนวน 5 โครงการ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาระบบ MDEM ในส่วนของการทดสอบ ERC Sandbox โดยพัฒนาส่วนต่อขยายในรูปแบบ API (Application Programming Interface) เพื่อให้ระบบสามารถรับ-ส่งข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกและ Platform อื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างไร้รอยต่อและมั่นคงปลอดภัย

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องจัดจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดำเนินการพัฒนา API ส่วนต่อขยายเป็นภารกิจหลัก ควบคู่ไปกับการศึกษาวิเคราะห์ห้สต้นฉบับเดิม และบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผลการวิจัยมีความสมบูรณ์ สามารถเชื่อมโยงกับ Platform ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมสู่การใช้งานในเชิงพาณิชย์ (Commercial Phase) ต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อพัฒนา API ส่วนต่อขยายสำหรับการรับ-ส่งข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกและ Platform ที่เกี่ยวข้องให้มีความสมบูรณ์

2.2 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ห้สต้นฉบับเดิม (MySQL, Node.js, Python, XAMPP) ให้รองรับการพัฒนาต่อยอดและการเชื่อมต่อข้อมูล

2.3 เพื่อบริหารจัดการระบบ Cloud และดูแลเสถียรภาพของระบบให้พร้อมรองรับการทดสอบตลอดระยะเวลาโครงการ

2.4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพในการทดสอบระบบซื้อขายไฟฟ้าร่วมกับภาคส่วนภายนอกให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและปราศจากอุปสรรคทางเทคนิค

3. เป้าหมายของโครงการ

3.1 ระบบ MDEM ในส่วนของการทดสอบ ERC Sandbox มีความพร้อมในการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกผ่าน API มาตรฐาน และสามารถรองรับการเข้าใช้งานทดสอบจากบุคคลภายนอก (User) โดยมีเสถียรภาพตลอดระยะเวลาการทดสอบ

3.2 ผลลัพธ์จากการพัฒนาและทดสอบระบบ MDEM ในส่วนของการทดสอบ ERC Sandbox สามารถใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลสู่การใช้งานในระดับเชิงพาณิชย์

4. ขอบเขตและรายละเอียดของงาน

กฟน. มีความประสงค์จ้างบริการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบ MEA Distributed Energy Trading Platform (MDEM) ในส่วนของการทดสอบ ERC Sandbox จำนวน 1 ระบบ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระบบคอมพิวเตอร์” โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามขอบเขตงาน ดังนี้

4.1 ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างรหัสต้นฉบับ (Source Code) เดิม เพื่อวางแผนการเชื่อมต่อ API โดยไม่กระทบต่อฟังก์ชันการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

4.2 จัดหาและบริหารจัดการ Cloud Server เพื่อรองรับการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ และรองรับการรับ-ส่งข้อมูลผ่าน API จากภายนอกองค์กร (Public Access) โดยให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาการทดสอบ รวมถึงกำหนดค่าความปลอดภัยและสิทธิ์การเข้าถึง (Access Control) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเชื่อมต่อ API

4.3 บำรุงรักษาและสนับสนุนประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ (Operations & Maintenance) ตลอดระยะเวลาการทดสอบการซื้อขายไฟฟ้าให้ใช้งานได้ดีตามปกติอยู่เสมอ โดยเฝ้าระวังความเสี่ยง (Monitoring) และแก้ไขปัญหา (Bug Fixing) ที่เกิดจากการใช้งานและการเชื่อมต่อข้อมูล หรือเหตุผิดปกติอื่นๆ เพื่อให้การทดสอบวิจัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดกรอบชั่วโมงทำงานไว้ไม่เกิน 192 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาการจ้าง โดยผู้รับจ้างดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจริง

4.4 ออกแบบและพัฒนา Application Programming Interface (API) หรือหรือวิธีการเชื่อมต่อข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างระบบคอมพิวเตอร์กับหน่วยงานภายนอก และ Platform ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถรับ-ส่งข้อมูลในรูปแบบมาตรฐานตามที่ กฟน. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้องขอ โดยต้องเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอกและ/หรือ Platform จำนวน 3 หน่วยงาน/Platform เป็นอย่างน้อย และรองรับการรับ-ส่งข้อมูลได้จำนวน 3 รายการ เป็นอย่างน้อย ได้แก่ ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า (Load Profile) ของเครื่องวัดไฟฟ้า ข้อมูลแผนการซื้อขายไฟฟ้าล่วงหน้า และข้อมูลผลการซื้อขายไฟฟ้าจริง เป็นต้น

4.5 ดำเนินการทดสอบการรับ-ส่งข้อมูลทางช่องทาง API ระหว่างระบบคอมพิวเตอร์กับหน่วยงานภายนอก และ Platform ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความครบถ้วน ถูกต้อง และมั่นคงปลอดภัย

4.6 จัดทำแผนผังโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ฉบับปรับปรุงที่แสดงจุดเชื่อมต่อข้อมูลใหม่ และคู่มือการใช้งาน (User's Manual) และคู่มือการใช้งาน API อย่างละเอียดเพื่อรองรับการต่อยอดในอนาคต โดยเอกสารวิชาการ หรือเอกสารคู่มือต่างๆ ที่ส่งมอบต้องเป็นภาษาไทย ยกเว้นคำศัพท์ที่เป็น Technical Term และอยู่ในรูปแบบที่ กฟน. สามารถนำมาปรับปรุงแก้ไขต่อได้ และอยู่ในรูปแบบ PDF ไฟล์

4.7 ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาแล้วเสร็จสมบูรณ์บนเครื่องแม่ข่าย (Production Site) ตามที่ กฟน. กำหนด และส่งมอบ Source Code ระบบคอมพิวเตอร์ที่พัฒนา รวมทั้งทดสอบการใช้งานระบบให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

5. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ 360 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้างบริการ

6. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้

- 6.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 6.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 6.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 6.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 6.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 6.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 6.7 ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ กับ กฟน. และต้องเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนรับงาน และหากมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างดำเนินการจะต้องเปิดเผยความขัดแย้งต่อ กฟน. เพื่อวินิจฉัย
- 6.8 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้รับจ้างได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- 6.9 ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด
- 6.10 ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
- 6.11 ไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
- 6.12 เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการพัฒนาซอฟต์แวร์
- 6.13 มีทีมงานที่มีทักษะความเชี่ยวชาญแบบ Full-stack (MySQL, Node.js, Python) และการจัดการ Web Server ผ่าน XAMPP หรือเทคโนโลยีที่เทียบเท่า
- 6.14 มีประสบการณ์ในการบำรุงรักษาและสนับสนุนระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเว็บแอปพลิเคชัน รวมถึงการเฝ้าระวังระบบ การแก้ไขปัญหาการใช้งาน และการบริหารจัดการ API หรือระบบเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างองค์กร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7. การส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานมาที่ ฝ่ายเศรษฐกิจพลังงาน การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ เลขที่ 121 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

รายการ	กำหนดส่งนับจากวันลงนามในข้อตกลง/สัญญาจ้าง (วัน)	รายละเอียดของงาน
งวดที่ 1 : รายงานความก้าวหน้าประจำงวดที่ 1	60	- รายงานผลการดำเนินงานตามขอบเขตงานข้อ 4.1 และ 4.2 พร้อมรายงานการบำรุงรักษาและสนับสนุนประสิทธิภาพระบบ (ข้อ 4.3) ประจำงวดที่ 1

รายการ	กำหนดส่งนับจากวันลงนามในข้อตกลง/สัญญาจ้าง (วัน)	รายละเอียดของงาน
		- จัดพิมพ์รูปเล่มเป็นภาษาไทย จำนวน 1 ชุด พร้อม USB Flash Drive บันทึกข้อมูล จำนวน 1 ชิ้น
งวดที่ 2 : รายงานความก้าวหน้าประจำงวดที่ 2	120	- รายงานผลการดำเนินงานตามขอบเขตงานข้อ 4.4 และ 4.5 พร้อมรายงานการบำรุงรักษาและสนับสนุนประสิทธิภาพระบบ (ข้อ 4.3) ประจำงวดที่ 2 - จัดพิมพ์รูปเล่มเป็นภาษาไทย จำนวน 1 ชุด พร้อม USB Flash Drive บันทึกข้อมูล จำนวน 1 ชิ้น
งวดที่ 3 : รายงานความก้าวหน้าประจำงวดที่ 3	360	- รายงานผลการดำเนินงานตามขอบเขตงานข้อ 4.6 และ 4.7 พร้อมรายงานการบำรุงรักษาและสนับสนุนประสิทธิภาพระบบ (ข้อ 4.3) ประจำงวดที่ 3 - จัดพิมพ์รูปเล่มเป็นภาษาไทย จำนวน 1 ชุด พร้อม USB Flash Drive บันทึกข้อมูล จำนวน 1 ชิ้น

8. เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าจ้าง

กฟน. จะจ่ายค่าจ้างให้ผู้ว่าจ้างตามขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

งวดที่	ร้อยละของวงเงินค่าจ้างตามงบประมาณส่วนค่าจ้าง	เงื่อนไข
1	30	เมื่อผู้รับจ้างได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามขอบเขตงานข้อ 4.1 และ 4.2 พร้อมรายงานการบำรุงรักษาและสนับสนุนประสิทธิภาพระบบ (ข้อ 4.3) ประจำงวดที่ 1 และได้รับความเห็นชอบจาก กฟน. แล้ว
2	40	เมื่อผู้รับจ้างได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามขอบเขตงานข้อ 4.4 และ 4.5 พร้อมรายงานการบำรุงรักษาและสนับสนุนประสิทธิภาพระบบ (ข้อ 4.3) ประจำงวดที่ 2 และได้รับความเห็นชอบจาก กฟน. แล้ว
3	30	เมื่อผู้รับจ้างได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามขอบเขตงานข้อ 4.6 และ 4.7 พร้อมรายงานการบำรุงรักษาและสนับสนุนประสิทธิภาพระบบ (ข้อ 4.3) ประจำงวดที่ 3 และได้รับความเห็นชอบจาก กฟน. แล้ว

9. วงเงินงบประมาณ

..... โดยเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

10. การยื่นข้อเสนอ

10.1 ผู้รับจ้างจะต้องทำข้อเสนอการจ้างงานบริการในรูปแบบสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูล (Soft File) แล้วส่งมาที่ ฝ่ายเศรษฐกิจพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ เลขที่ 121 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องระบุชื่อผู้ประสานงานโครงการฯ พร้อม e-mail และเบอร์ติดต่อกลับ มาในข้อเสนอโครงการให้ชัดเจน

10.2 ผู้รับจ้างจะต้องยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

10.3 เอกสารข้อเสนอด้านเทคนิค ดังต่อไปนี้

- 1) เอกสารแสดงประสบการณ์และผลงานเกี่ยวกับการดำเนินงานในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกับงานจ้างงานบริการในครั้งนี้ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือองค์กรระหว่างประเทศ
- 2) แนวทางการดำเนินงาน ประกอบด้วย แนวคิด วิธีการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และขอบเขตการดำเนินงานทั้งหมด
- 3) ข้อเสนออื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน

10.4 เอกสารข้อเสนอด้านราคา โดยเป็นราคารวม ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) จำนวน Man-Month และอัตราค่าจ้างบุคลากรทั้งหมด
- 2) ค่าเช่า/ใช้บริการ Cloud Server เพื่อรองรับการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
- 3) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำรายงาน
- 4) ราคาที่เสนอต้องยื่นราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับจากวันที่ยื่นเอกสารข้อเสนอ

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องยื่นเอกสารข้อเสนอตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดย กพน. อาจเชิญผู้รับจ้างเข้ามาชี้แจงรายละเอียดของข้อเสนอ หาก กพน. เห็นสมควร เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา โดย กพน. จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดทำข้อเสนอของผู้รับจ้าง

11. เงื่อนไขในข้อตกลง/สัญญาจ้าง

11.1 กพน. เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ในงานที่จ้างนี้ และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเอกสาร รายงานทุกฉบับ ซึ่งผู้รับจ้างได้ทำขึ้น รวมทั้งข้อมูลที่อยู่ในรูป แผนที่ แผนผัง ผังวงจร สถิติ ข้อมูล และอุปกรณ์สนับสนุนที่ใช้ในการดำเนินงาน ผู้รับจ้างต้องส่งมอบสิ่งดังกล่าวทั้งหมดให้ กพน. เมื่อสิ้นสุดสัญญา และต้องเก็บข้อมูลต่างๆ ของ กพน. ไว้เป็นความลับไม่นำข้อความในเอกสารเหล่านั้นไปเปิดเผยและหรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่เกี่ยวกับงาน โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก กพน.

11.2 กพน. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำผลงานและ/หรือเอกสารรายงานทุกฉบับ รวมทั้งข้อมูลอื่น ซึ่งผู้รับจ้างได้ทำขึ้นไปใช้ประโยชน์ในการอื่นๆ ได้ตามที่ กพน. ประสงค์

12. เงื่อนไขอื่นๆ

12.1 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อตกลง/สัญญาจ้าง โดย กพน. มีสิทธิ์ที่จะทำการขอแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือลงนามตามข้อตกลง/สัญญาจ้างได้ โดยไม่ต้องยกเลิกข้อตกลง/สัญญาจ้างนี้ การเพิ่มเติมหรือการลดงานจะต้องคิดราคาหรือตกลงราคาใหม่ ถ้าต้องการเพิ่มหรือลดเงินหรือยืดเวลาออกไปอีกก็จะได้ตกลงกัน ณ บัดนั้น

12.2 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามรายละเอียดของงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในกรอบระยะเวลาดำเนินการ กรณีผู้รับจ้างไม่ได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่ได้ใช้ความรู้ที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานจนแล้วเสร็จหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาจนเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จครบถ้วนภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนด หรือทำผิดข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งหรือเพิกถอนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างหรือผู้ควบคุมงานซึ่งได้รับมอบหมายจาก กพน. กพน. จะมีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิ์จ้างผู้อื่นมาทำแทน โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ และจะต้องจ่ายชดเชยความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมให้ กพน. ทั้งนี้ กพน. จะจ่ายเงินค่าจ้างตามงานที่ผ่านการตรวจรับและการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนแล้ว

12.3 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องจากความผิด หรือความบกพร่องของ กพน. หรือพฤติกรรมอันใดอันหนึ่งของผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ที่ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ กพน. ทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง

12.4 กฟน. ขอสวนสิทธิที่จะบอกเลิกข้อตกลง/สัญญาจ้าง หากมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อประโยชน์ของ กฟน. เป็นสำคัญ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

12.5 ภายในระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันรับมอบงานที่ครบถ้วนถูกต้องจากผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจ้าง การบริการ หรือการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น ตามที่ กฟน. ร้องขอ

12.6 ผู้รับจ้างจะต้องไม่ให้ช่วงงาน มอบหมายงาน โอนงาน หรือละทิ้งงานให้ผู้อื่นเป็นผู้ทำงานตามข้อตกลง/สัญญาจ้างนี้แทน ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนด้วยประการใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก กฟน. ก่อน และแม้จะได้รับความยินยอมดังกล่าว ยังต้องรับผิดชอบเต็มที่ตามข้อตกลง/สัญญาจ้างทุกประการ

12.7 ผู้รับจ้างจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานตามขอบเขต และระยะเวลาของงานใน TOR ของ กฟน. ที่กำหนด

12.8 กฟน. จะจัดสถานที่สำหรับการปฏิบัติงานและการประชุม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ กฟน. จะพิจารณาให้ตามความเหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย กรณีที่มีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทระหว่างผู้รับจ้างเกี่ยวกับข้อกำหนดแห่งสัญญานี้หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อตกลง/สัญญานี้ และผู้รับจ้างไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้นต่อผู้ว่าการ กฟน. เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และคำชี้ขาดของผู้ว่าการ กฟน. ถือเป็นที่สุด

12.9 ผู้รับจ้างที่ยื่นข้อเสนอ จะต้องให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากลซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ว่า มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน โดยไม่สนับสนุนหรือดำเนินการใดๆ ที่จะเป็นการเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และถือปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กฎหมายแรงงาน

12.10 ในช่วงเวลาของข้อตกลง/สัญญาจ้าง ผู้รับจ้างต้องอำนวยความสะดวกให้พนักงานของ กฟน. ในการติดตามการทำงานของผู้รับจ้างภายใต้สัญญานี้

13. เงื่อนไขการปรับ

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่เริ่มปฏิบัติงานภายในกำหนด หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด หรือล่วงเลยกำหนดเวลาแล้วเสร็จไปแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมให้ กฟน. ปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างทั้งหมดตามข้อตกลง/สัญญาจ้าง นับแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามข้อตกลง/สัญญาจ้าง จนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานให้แก่ กฟน. จนถูกต้องครบถ้วน เงินค่าปรับนี้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ กฟน. หักออกจากจำนวนเงินที่ กฟน. จะจ่ายให้ผู้รับจ้างตามข้อตกลง/สัญญาจ้าง

หากจำนวนเงินจะเกินจำนวน 10 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทั้งหมดตามข้อตกลง/สัญญาจ้าง กฟน. มีสิทธิบอกเลิกข้อตกลง/สัญญาจ้างได้ เว้นแต่ผู้รับจ้างจะยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะเสียค่าปรับให้แก่ กฟน. โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดใดๆ ทั้งสิ้น และ กฟน. ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว

การกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงวดนั้น เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งที่จะใช้ประกอบการพิจารณาการทำงานของผู้รับจ้าง และการจ่ายเงินค่าจ้างแต่ละงวดเท่านั้น จะไม่นำมาใช้ในการคิดค่าปรับ โดย กฟน. จะคิดค่าปรับหากผู้รับจ้างส่งมอบงานทั้งหมดเกินระยะเวลาส่งมอบของงวดสุดท้าย

14. การดำเนินงานตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (วงเงินต่ำกว่า 500 ล้านบาท)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า ต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม ควบคุมดูแลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน รักษาสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน โดยไม่สนับสนุนหรือดำเนินการใดๆ ที่จะเป็นการเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

15. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

15.1 ผู้รับจ้างและบุคลากรของผู้รับจ้างที่มาปฏิบัติงานตาม TOR นี้ จะต้องรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของ กพน. รายละเอียดดังนี้

1) ข้อมูลที่เป็นความลับ

“ข้อมูลที่เป็นความลับ” หมายความว่า ข้อมูลใดๆ ที่สามารถสื่อความหมายได้ที่ กพน. หรือพนักงานของ กพน. ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ให้ข้อมูล” ได้เปิดเผยให้แก่ผู้รับจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้แทนของ ผู้รับจ้าง ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้รับข้อมูล” ทราบ และมีความประสงค์ให้ผู้รับข้อมูลเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ

2) การเปิดเผยและการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ

ผู้รับข้อมูลตกลงจะเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดลง โดยผู้รับข้อมูลตกลงที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับไว้ในสถานที่ปลอดภัยและไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลใดทราบ เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับให้แก่บุคคลที่ต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อมูลที่เป็นความลับนั้นและผู้รับข้อมูลจะต้องจัดให้บุคคลนั้นได้ผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับด้วย หรือเป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้ข้อมูล

(2) ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับเพียงเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในสัญญาเท่านั้น

(3) ในกรณีที่ผู้รับข้อมูลมีเหตุผลความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยกฎหมายหรือตามคำสั่งศาล ผู้รับข้อมูลจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้ข้อมูลทราบถึงข้อกำหนดหรือคำสั่งดังกล่าวก่อนที่จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ และในการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ ผู้รับข้อมูลจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อขอให้คุ้มครองข้อมูลดังกล่าวไม่ให้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะด้วย

(4) ผู้รับข้อมูลจะต้องทำข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามเอกสารประกอบสัญญาพร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

3. วิธีปฏิบัติเมื่อข้อตกลง/สัญญาจ้างสิ้นสุดลง

เมื่อข้อตกลง/สัญญาจ้างสิ้นสุดลง ผู้รับข้อมูลจะต้องส่งมอบข้อมูลที่เป็นความลับและสำเนาของข้อมูลที่เป็นความลับ (ถ้ามี) คืนให้แก่ผู้ให้ข้อมูล หรือทำลายข้อมูลที่เป็นความลับที่ได้รับจากผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดและแจ้งยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการทำลายดังกล่าวให้ผู้ให้ข้อมูลทราบ ตลอดจนยุติการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับ

15.2 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบคุณสมบัติของลูกจ้างหรือบุคคลภายนอกทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติงานในสถานที่ทำการของ กพน. ว่าไม่เคยมีประวัติในการบุกรุก แกะไข ทำลาย หรือโจรกรรมข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานใดก่อนที่จะอนุญาตให้เข้ามาปฏิบัติงานในสถานที่ทำการของ กพน.